



PUTUSAN

Nomor : 17 / Pid.Sus-Anak / 2016/ PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak : -----

Nama lengkap Anak	:	TERDAKWA ANAK
Tempat lahir	:	Tuban
Umur/tanggal lahir	:	18 tahun/17 Juli 1998
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	DENPASAR
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa selama di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu **GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE, SH**, Advokat / Konsultan Hukum, Pembela Umum LBH APIK Bali, yang berkantor di Jalan Suli No.119 A, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 JUNI 2016 dan selama persidangan terdakwa juga didampingi **I NENGAH ARSANA** Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan TERDAKWA ANAK telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan *tindak pidana Pencurian dengan pemberatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3,4
KUH Pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX tahun 2011 dengan Nopol DK 6186 LT, nosin LX150CEP33796, Noka MH4LX150CBKP22386, warna hijau, STNK an. I Made Doni Arnawan dengan alamat Jalan Subak Muncul No. 2 Celuk, Gianyar dikembalikan kepada korban I NYOMAN RAKA SUNABA dan I GEDE BAYU ADNYANA selaku pemilik ; -----

4. Menetapkan agar supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa **TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS (terdakwa dalam berkas perkara lain)**, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di sebuah garase di Banjar Ubud, Desa Getasan Kecamatan Petang, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana **anak** lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar jam 18.00 Wita, saksi I GEDE BAYU ADNYANA memarkir sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol DK 6186 LT, nosin LX150CEP33796, Noka MH4LX150CBKP22386, warna hijau, tahun 2011, STNK an. I Made Doni Arnawan alamat Jalan Subak Muncul No. 22 Celuk, Sukawati, Gianyar di garase rumah saksi di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung;

- Bahwa pada saat saksi I GEDE BAYU ADNYANA memarkir sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang melihat dan saksi sudah biasa memarkir sepeda motor tersebut di garase dan sepeda motor tersebut tidak berisi kunci stang hanya kunci kontak (on/off) saja; -----
- Bahwa garase yang ada di dalam pekarangan rumah saksi dibatasi oleh tembok disekelilingnya namun tidak memiliki pintu gerbang sehingga orang-orang yang melewati jalan raya di depan rumah saksi bisa melihat keberadaan sepeda motor Kawasaki KLX tersebut di dalam garase rumah saksi; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 04.30 Wita, **TERDAKWA ANAK** bersama I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sedang dalam perjalanan menuju Denpasar dari Singaraja mengendarai mobil Suzuki Swift (plat nomor tidak diketahui), melewati jalan di depan garase milik saksi I GEDE BAYU ADNYANA di wilayah Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, saat itu **TERDAKWA ANAK** bersama I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS (terdakwa dalam berkas perkara lain) melihat sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi I GEDE BAYU ADNYANA terparkir di garase sehingga timbul niat **TERDAKWA ANAK** dan I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS (terdakwa dalam berkas perkara



lain) untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa I Gede Suardana alias Gusde (terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung menghentikan mobil yang dikemudikannya, kemudian **TERDAKWA ANAK** turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam garase selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX DK 6168 LT tersebut, karena posisi parkir sepeda motor tersebut menghadap ke dalam **TERDAKWA ANAK** memundurkan sepeda motor tersebut keluar dari garase kemudian **TERDAKWA ANAK** mendorong sepeda motor tersebut menuju arah Denpasar sementara I Gede Suardana alias Gusde (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengikuti dari arah belakang, sekitar jarak 300 (tiga ratus) meter **TERDAKWA ANAK** berhenti dan mobil yang dikemudikan oleh I Gede Suardana alias Gusde (terdakwa dalam berkas perkara lain) juga berhenti. Saat tersebut I Gede Suardana alias Gusde (terdakwa dalam berkas perkara lain) turun dari mobil sambil membawa sebuah gunting kecil, kemudian I Gede Suardana alias Gusde (terdakwa dalam berkas perkara lain) meminta **TERDAKWA ANAK** memegang kabel kontak sepeda motor Kawasaki KLX tersebut, I Gede Suardana alias Gusde (terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung memotong kabel kontak tersebut, setelah terpotong I Gede Suardana alias Gusde (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyambung kembali beberapa kabel yang sebelumnya dipotong, selanjutnya sepeda motor oleh **TERDAKWA ANAK** didorong kembali dan **anak** masukkan persnelingnya sehingga sepeda motor Kawasaki KLX tersebut hidup yang kemudian oleh **TERDAKWA ANAK** dikendarai sampai di Denpasar (depan Circle K Ubung);

- Bahwa sepeda motor Kawasaki KLX DK 6168 LT yang berhasil diambil oleh **TERDAKWA ANAK** di Petang kemudian digadaikan oleh I Gede Suardana alias Gusde (terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada seseorang bernama Rahmat di Jalan Bung Tomo X senilai Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX DK 6168 LT tersebut, **anak** **TERDAKWA ANAK** mengaku tidak ada diberikan bagian



oleh I Gede Suardana alias Gusde (terdakwa dalam berkas perkara lain) karena menurut I Gede Suardana alias Gusde (terdakwa dalam berkas perkara lain) uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik I Gede Suardana alias Gusde (terdakwa dalam berkas perkara lain); -----

- Bahwa **TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS (terdakwa dalam berkas perkara lain)**, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol DK 6186 LT, nosin LX150CEP33796, Noka MH4LX150CBKP22386, warna hijau, tahun 2011, STNK an. I Made Doni Arnawan alamat Jalan Subak Muncul No. 22 Celuk, Sukawati, Gianyar tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban I GEDE BAYU ADNYANA selaku pemilik dengan maksud untuk **TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS (terdakwa dalam berkas perkara lain)** miliki selanjutnya digadaikan, akibat perbuatan **TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS (terdakwa dalam berkas perkara lain)**, korban I GEDE BAYU ADNYANA mengalami kerugian lebih kurang Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan **TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS (terdakwa dalam berkas perkara lain)**, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUH Pidana jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. **Saksi I NYOMAN RAKA SUNABA** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian yang saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garase mobil rumah saksi di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung ; -----

- Bahwa barang yang saksi laporkan hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol DK 6186 LT, nosin LX150CEP33796, Noka MH4LX150CBKP22386, warna hijau, tahun 2011, STNK an. I Made Doni Arnawan alamat Jalan Subak Muncul No. 22 Celuk, Sukawati, Gianyar
- Bahwa sepeda motor tersebut ditaruh atau diparkir ditempat tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar jam 18.00 Wita ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 08.30 Wita dan hal tersebut pertama kalinya diketahui oleh anak saksi atas nama I GEDE BAYU ADNYANA ; ----
- Bahwa yang menaruh atau memarkir sepeda motor ditempat tersebut adalah anak saksi yang bernama I GED BAYU ADNYANA dan saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat saat sepeda motor tersebut ditaruh atau diparkir ditempat tersebut dan perlu juga saksi jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 04.00 Wita saksi masih meihat sepeda motor tersebut terparkir di garase rumah saksi kemudian saksi tinggalkan untuk tidur ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak pernah dipinjamkaikan kepada siapapun ; -----
- Bahwa garase tempat saksi memarkir atau menaruh sepeda motor tersebut tidak terkunci ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut berisi stiker/tulisan yang bertuliskan angka 17 pada sayap belakang kiri dan kanan ; -----
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terparkir di garase tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang hanya terkunci mesin (on/off) saja ; -----
- Bahwa saksi tidak ada mencurigai seseorang yang mengambil atau mencuri sepeda motor yang saksi laporkan hilang tersebut ; -----
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebanyak Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa garase tempat menaruh sepeda motor KLX tersebut masih berada di dalam pekarangan rumah saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali photo barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **I GEDE BAYU ADNYANA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian di rumah saksi di Banjar Ubud Desa Getasan Kecamatan Petang Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di garase mobil rumah saksi di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang , Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol DK 6186 LT, nosin LX150CEP33796, Noka MH4LX150CBKP22386, warna hijau, tahun 2011, STNK an. I Made Doni Arnawan alamat Jalan Subak Muncul No. 22 Celuk, Sukawati, Gianyar ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut ditaruh atau diparkir ditempat tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar jam 18.00 Wita dan saksi sendiri yang menaruh di garase rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 08.00 Wita, dimana saat ini saksi berencana keluar untuk membeli nasi di warung ; -----
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang melihat dan saksi sudah biasa memarkir sepeda motor tersebut digarase dan sepeda motor tersebut tidak berisi kunci stang hanya kunci kontak (on/off) saja ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak pernah dipinjamkaikan kepada siapapun ; -----
- Bahwa garase tempat saksi memarkir atau menaruh sepeda motor tersebut tidak terkunci stang ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut berisi stiker/tulisan yang bertuliskan angka 17 pada sayap belakang kiri dan kanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terparkir di garase tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang hanya terkunci mesin (on/off) saja ; -----
- Bahwa saksi tidak ada mencurigai seseorang yang mengambil atau mencuri sepeda motor yang saksi laporkan hilang itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor milik saksi setelah saksi cocokkan dengan nomor mesin dan nomor rangkanya sesuai dengan yang tertera di STNK dan BPKB milik saksi ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 21.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mengenali photo barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi I **GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi tidak ingat setahu saksi pada bulan Desember 2015 sekitar pukul 04.00 Wita di daerah Petang Kabupate Badung ; -----
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX yang tidak saksi ketahui identitas sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa barang tersebut hilang saksi tidak mengetahuinya kapan seingat saksi pada bulan Desember 2015 sekitar jam 04.00 Wita ; -----
- Bahwa yang mengambil sepeda motor KLX yang berada di daerah Petang Kabupaten Badung tersebut adalah Saudara JUN tapi saksi tidak mengetahui nama lengkapkan dan umurnya namun Saudara JUN tinggal di Jalan Cokroaminoto Ubung Kaja Denpasar ; -----
- Bahwa Sdr. JUN mengambil sepeda motor Kawasaki KLX dengan cara mendorong dan mengendarainya menuju ke arah Denpasar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. JUN mengambil sepeda motor Kawasaki KLX tersebut karena saksi sendiri ikut melakukan tindak pencurian tersebut bersama Sdr. Jun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengambil sepeda motor Kawasaki KLX tersebut Sdr. JUN tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yang berada di daerah Petang Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa pada saat Sdr. JUN mengambil sepeda motor tersebut, saksi ikut membantu menghidupkan sepeda motor Kawasaki KLX tersebut sampai bisa dibawa ke Denpasar ; -----
- Bahwa Sdr. JUN mengambil sepeda motor tersebut langsung menuju ke Denpasar dan dalam aksinya melakukan pencurian ini atas suruhan saksi dan berjanji akan bertemu di Circle K Denpasar ; -----
- Bahwa Sdr. JUN melakukan dan mengambil sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dilakukan sendirian saja dan saksi membantu memudahkan perbuatannya dan mengawasi serta saksi yang bertanggung jawab jika dipergoki oleh pemiliknya ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **RACHMAT HIDAYAT alias MAMAT** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol 6168 LT, nosin LX150CEP33796, Noka MH4LX150CBKP22386, warna hijau, tahun 2011 dan sepeda motor tersebut yang telah saksi gadai di Jalan Bung Tomo X Denpasar ; -----
- Bahwa yang memberikan sepeda motor KLX tersebut adalah I GEDE SUARDANA alias GUS DE ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi terima untuk gadai dari I GEDE SUARDANA alias GUS DE tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita saksi di bawaan sepeda motor tersebut ke rumah saksi di Jalan Bung Tomo X Denpasar, Dusun Margajati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ; -----
- Bahwa saksi terima untuk gadai sepeda motor KLX tersebut dari Sdr. I GEDE SUARDANA alias GUS DE dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi melakukan transaksi di rumah saksi di Jalan Bung Tomo X Denpasar, Dusun Margajati, Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi gadai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol DK 6186 LT tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK maupun BPKB, karena yang bersangkutan mengatakan BPKB dan STNKnya berada di Desa Abang Daerah Karangasem
- Bahwa saksi kenal dengan I Gede Suardana alias Gus De dari kecil, semenjak tahun 2010 saksi jarang ketemu dengan I Gede Suardana alias Gus De dan mengenai barang gadaian saksi baru pertama ini menggadai sepeda motor KLX dengan harga Rp 1.100.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena Gusde mengatakan ada kepentingan uang yang mendesak sehingga saksi mau menggadaikan sepeda motor KLX tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor Kawasaki KLX yang second diperkirakan seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada saat itu saksi sudah curiga dan sempat menanyakan surat-suratnya namun Gus De mengatakan ada surat-suratnya namun masih di kampung karena saksi dengan Gus De merupakan teman saksi dari kecil sehingga saksi percaya dan mau menerima sepeda motor KLX tersebut dan saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan ; -----
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor Kawasaki KLX dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tidak wajar, namun GUSDE akan mengambil kembali kendaraan tersebut dan kendaraan sepeda motor KLX tersebut saksi simpan di rumah ; -----
- Bahwa saksi sempat menghubungi kembali I GEDE SUARDANA alias GUSDE pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 Wita namun Hpnya tidak aktif untuk menanyakan masalah uangnya dan kapan akan diambil sepeda motor KLXnya karena saksi butuh uang ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Saksi I WAYAN PURNATA** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 04.30 Wita telah terjadi tindak pidana pencurian di sebuah garase dipinggir jalan umum Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil penyelidikan dan setelah didapati seorang pelaku lainnya, yang mengambil sepeda motor tersebut adalah I GEDE SUARDANA alias GUSDE alias DOGLAS asal Banjar Pidpid Kelod, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan TERDAKWA ANAK, asal Tuban Jatim dan tinggal di Jalan Cokroaminoto, Gang Kemuning No. 7, Banjar Sedana Mertha, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ; -----
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah merek Kawasaki KLX 150S tipe LX 150C warna hijau nomor polisi DK 6168 LT, nomor rangka MH4LX150CPKP22386, nomor mesin LX150CEP33796, STNK an. I MADE DONI ARIAWAN, alamat Jalan Subak Mangkul No. 2 Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan sepeda motor tersebut adalah milik dari I NYOMAN RAKA SUNABA, alamat Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir pada sebuah garase yang ada dipinggir jalan raya, akan tetapi tidak berisikan pintu garase melainkan hanya terlindungi dari hujan dan panas dan lokasi garase berada di pinggir jalan raya sehingga setiap orang yang melintas dapat melihat adanya sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan dilapangan sepeda motor yang diparkir di garase tersebut dalam keadaan stang tidak dikunci hanya kunci dicabut dari kontak ; -----
- Bahwa sesuai hasil penyelidikan, penyitaan terhadap barang bukti dan juga penangkapan terhadap orang yang bernama TERDAKWA ANAK dan I GEDE SUARDANA alias GUSDE alias DOGLAS bersama dengan Sdr. I DEWA GEDE PUTRA YASA yang merupakan teman sekantor saksi ; -----
- Bahwa pada awalnya ketika ada laporan, saksi bersama dengan I DEWA GEDE PUTRA YASA mendatangi TKP dan mendapati keterangan-keterangan saksi-saksi selanjutnya didapati informasi bahwa seorang pelaku bernama I GEDE SUARDANA alias GUSDE alias DOGLAS melakukan perbuatan serupa di Karangasem kemudian saksi menyelusuri hal tersebut kemudian mengembangkan terhadap yang bersangkutan yang akhirnya didapati pelaku lain yang bernama TERDAKWA ANAK yang



tinggal di Banjar Sedana Mertha, Ubung dari keterangan tersebut saksi bersama dengan I DEWA GEDE PUTRA YASA melakukan penangkapan guna menguak keberadaan sepeda motor dan setelah dilakukan interogasi didapati bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. RAHMAT HIDAYAT di Jalan Kusuma Bangsa yang akhirnya sepeda motor tersebut disita dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT guna proses selanjutnya ; -----

- Bahwa memang benar sepeda motor Kawasaki KLX tersebut milik I NYOMAN RAKA SUNABA yang dilaporkan hilang yang ternyata diambil oleh I GEDE SUARDANA alias GUSDE alias DOGLAS dan TERDAKWA ANAK ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **Saksi I DEWA GEDE PUTRAYASA** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 04.30 Wita telah terjadi tindak pidana pencurian di sebuah garase dipinggir jalan umum Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa sesuai hasil penyelidikan dan setelah didapati seorang pelaku lainnya, yang mengambil sepeda motor tersebut adalah I GEDE SUARDANA alias GUSDE alias DOGLAS asal Banjar Pidpid Kelod, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan TERDAKWA ANAK, asal Tuban Jatim dan tinggal di Jalan Cokroaminoto, Gang Kemuning No. 7, Banjar Sedana Mertha, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ; -----
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah merek Kawasaki KLX 150S tipe LX 150C warna hijau nomor polisi DK 6168 LT, nomor rangka MH4LX150CPKP22386, nomor mesin LX150CEP33796, STNK an. I MADE DONI ARIAWAN, alamat Jalan Subak Mangkul No. 2 Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan sepeda motor tersebut adalah milik dari I NYOMAN RAKA SUNABA, alamat Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir pada sebuah garase yang ada dipinggir jalan raya, akan tetapi tidak berisikan pintu garase melainkan



hanya terlindungi dari hujan dan panas dan lokasi garase berada di pinggir jalan raya sehingga setiap orang yang melintas dapat melihat adanya sepeda motor tersebut ; -----

- Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan dilapangan sepeda motor yang diparkir di garase tersebut dalam keadaan stang tidak dikunci hanya kunci dicabut dari kontak ; -----
- Bahwa sesuai hasil penyelidikan, penyitaan terhadap barang bukti dan juga penangkapan terhadap orang yang bernama TERDAKWA ANAK dan I GEDE SUARDANA alias GUSDE alias DOGLAS bersama dengan Sdr. I WAYAN PURNATA yang merupakan teman sekantor saksi ; -----
- Bahwa pada awalnya ketika ada laporan, saksi bersama dengan I WAYAN PURNATA mendatangi TKP dan mendapati keterangan-keterangan saksi-saksi selanjutnya didapati informasi bahwa seorang pelaku bernama I GEDE SUARDANA alias GUSDE alias DOGLAS melakukan perbuatan serupa di Karangasem kemudian saksi menyelusuri hal tersebut kemudian mengembangkan terhadap yang bersangkutan yang akhirnya didapati pelaku lain yang bernama TERDAKWA ANAK yang tinggal di Banjar Sedana Mertha, Ubung dari keterangan tersebut saksi bersama dengan I DEWA GEDE PUTRA YASA melakukan penangkapan guna menguak keberadaan sepeda motor dan setelah dilakukan interogasi didapati bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. RAHMAT HIDAYAT di Jalan Kusuma Bangsa yang akhirnya sepeda motor tersebut disita dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT guna proses selanjutnya ; -----
- Bahwa memang benar sepeda motor tersebut milik I NYOMAN RAKA SUNABA yang dilaporkan hilang yang ternyata diambil oleh I GEDE SUARDANA alias GUSDE alias DOGLAS dan TERDAKWA ANAK ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa TERDAKWA ANAK dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan. -----
- Bahwa anak belum pernah dihukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pencurian sepeda motor Kawasaki KLX memang benar adanya dan kejadiannya anak sudah tidak ingat hari dan tanggalnya dan kejadiannya pada bulan Desember 2015, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Banjar yang anak tidak tahu di wilayah Kecamatan Petang, Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa sepeda motor yang anak ambil adalah Kawasaki KLX, nomor polisi anak tidak mengetahui karena sepeda motor tidak berisikan nomor polisi dan anak mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman anak yang bernama I GEDE SUARDANA alias GUSDE, asal dari Abang Karangasem ;-----
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tidak menggunakan alat karena sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stangnya dan setelah anak mendapatkan sepeda motor, untuk menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa sebuah gunting ;-----
- Bahwa anak mengambil sepeda motor dengan cara ketika pulang dari Singaraja menjenguk anaknya BAYU, anak bersama dengan I Gede Suardana alias GUSDE melintasi Jalan Tabanan, selanjutnya terus ke timur dan akhirnya sampai di perempatan Pasar Sibanggede, mobil yang dikemudikan oleh I GEDE SUARDANA alias GUSDE belok ke arah kiri sampai akhirnya di daerah Petang anak melihat ada sebuah sepeda motor Kawasaki KLX diparkir di sebuah garase yang ada di pinggir jalan dan saat yang tersebut I Gede Suardana alias Gusde langsung menghentikan mobil yang dikemudikannya dan menyuruh anak untuk segera mengambil sepeda motor tersebut, karena posisi parkirnya menghadap ke dalam anak memundurkan sepeda motor tersebut kemudian anak dorong menuju arah Denpasar dan I Gede Suardana alias Gusde mengikuti dari arah belakang, sekira 300 meter anak berhenti dan mobil juga berhenti. Saat tersebut I Gede Suardana alias Gusde turun dari mobil sambil membawa sebuah gunting kecil dan anak memegang kabel kontak, kemudian I Gede Suardana alias Gusde langsung memotong kabel kontak tersebut, setelah terpotong I Gede Suardana alias Gusde menyambung kembali beberapa kabel yang sebelumnya dipotong, selanjutnya sepeda motor anak dorong kembali dan anak masukkan persnelingnya dan sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup yang kemudian anak kendaraai sampai dengan Denpasar (depan Circle K Ubung) ; -----

- Bahwa pada saat anak bersama dengan I Gede Suardana alias Gusde mengambil sepeda motor tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya karena situasi saat tersebut dalam keadaan sepi ; -----
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Kawasaki LDR anak yang berperan untuk mengambil sepeda motor sementara I Gede Suardana alias Gusde mengawasi situasi sekitar, selanjutnya setelah mendapatkan motor I Gede Suardana alias Gusde yang memotong kabel kontak dan yang menyambung kembali agar mesin sepeda motor dapat dinyalakan, setelah mesin dapat menyala anak yang mengendarai/membawanya sampai dengan di Ubung (depan Circle K) ; -----
- Bahwa sesampainya di Circle K Ubung, mobil yang dikendarai oleh I Gede Suardana alias Gusde ditinggalkan di depan Circle K Ubung kemudian anak mengantarkan I Gede Suardana alias Gusde mengambil Kawasaki KLX hitam, selanjutnya berdua dengan mengendarai 2 sepeda motor menuju Indomaret Kebo Iwa, anak bersama dengan I Gede Suardana alias Gusde duduk-duduk sambil merokok dan juga melepas sticker yang ada pada sepeda motor Kawasaki KLX yang baru anak ambil ; -----
- Bahwa anak tidak ingat nomor polisi mobil yang disewa oleh I Gede Suardana alias Gusde untuk digunakan ke Singaraja dan juga digunakan sebagai transportasi pada saat anak mengambil Kawasaki KLX di Petang dan ciri-ciri mobil adalah warna putih, dengan velg warna hitam dop dan ciri khusus tidak ada ; -----
- Bahwa mobil Daihatsu Alila tersebut disewa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dan mobil tersebut disewa selama 4 hari dan yang membayar uang sewa mobil adalah I Gede Suardana alias Gusde ; ---
- Bahwa yang mempunyai rencana mengambil sepeda motor adalah I Gede Suardana alias Gusde dan rencana tersebut sudah ada ketika pulang dari Singaraja ; -----
- Bahwa anak kenal dengan I Gede Suardana alias Gusde, sekira seminggu sebelum anak mengambil sepeda motor di Petang, dan selain dengan I Gede Suardana alias Gusde ada juga mengambil sepeda motor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintamani yang dilakukan bersama dengan Bayu, Elvian dan David sementara yang di Petang anak melakukan hanya berdua dengan I Gede Suardana alias Gusde ; -----

- Bahwa sepeda motor yang berhasil anak ambil di Petang dibawa oleh I Gede Suardana alias Gusde bersama dengan Bayu kepada orang yang bernama Rahmat di Jalan Bung Tomo X dan menurut keterangan Bayu sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor lainnya dijual kepada Rahmat dengan harga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX yang anak ambil tersebut anak tidak mendapatkan apa-apa atau anak tidak ada diberikan apa-apa ; -----
 - Bahwa pada saat anak mengambil Kawasaki KLX di daerah Petang, anak melakukannya tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik ; -----
 - Bahwa memang benar sepeda motor tersebut yang anak ambil bersama dengan I Gede Suardana alias Gusde di daerah Petang yang selanjutnya menurut keterangan Bayu sepeda motor tersebut digadaikan kepada Rahmat di Jalan Bung Tomo X ; -----
 - Bahwa anak bersedia mengambil sepeda motor sesuai keinginan I Gede Suardana alias Gusde dengan maksud sepeda motor anak yang digunakan sebagai jaminan di Rental ditebus oleh I Gede Suardana alias Gusde ; -----
 - Bahwa anak merasa bersalah dan menyesali perbuatan anak mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud agar sepeda motor anak yang digadaikan oleh I Gede Suardana alias Gusde dan digunakan sebagai jaminan saat menyewa Rental mobil dapat ditebusnya ; -----
 - Bahwa anak tidak memiliki saksi yang meringankan dalam perkara ini ; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----
1. Unsur “barang siapa” ; -----
 2. Unsur “mengambil barang sesuatu” ; -----
 3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -----
 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----



5. Unsur " yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"; -----
6. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"; -----

Ad.1. Unsur "**barang siapa**" : -----

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan **Anak TERDAKWA ANAK** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas Anak yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Anak benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada Anak telah dapat dijawab dengan baik sehingga Anak tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Anak lakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.2. Unsur **mengambil barang sesuatu**: -----

S.R. Sianturi, SH menyatakan yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Menurut Hoge Raad 12 November 1894 'pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui'. -----

Sedangkan yang dimaksud dengan "barang " menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud. -----

Berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN RAKA SUNABA, saksi I GEDE BAYU ADNYANA, saksi I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS , saksi RACHMAT HIDAYAT alias MAMAT, saksi I WAYAN PURNATA, saksi I DEWA GEDE PUTRAYASA yang dibenarkan oleh Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi I Nyoman Raka Sunaba dan I Gede Bayu Adnyana kehilangan: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol DK 6186 LT, nosin LX150CEP33796, Noka MH4LX150CBKP22386, warna hijau, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, STNK an. I Made Doni Arnawan alamat Jalan Subak Muncul No. 22 Celuk, Sukawati, Gianyar, terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di garase mobil rumah saksi di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung ;

- Bahwa sepeda motor tersebut ditaruh atau diparkir ditempat tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar jam 18.00 Wita ; ---
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang melihat dan saksi sudah biasa memarkir sepeda motor tersebut digarase dan sepeda motor tersebut tidak berisi kunci stang hanya kunci kontak (on/off) saja ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut berisi stiker/tulisan yang bertuliskan angka 17 pada sayap belakang kiri dan kanan ; -----
- Bahwa saksi I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS menerangkan bahwa yang telah mengambil motor Kawasaki KLX tersebut adalah Anak Mokhmad Junaedi bersama saksi, dimana yang mengawasi situasi serta saksi yang bertanggung jawab jika dipergoki oleh pemiliknya, bahwa sepeda motor Kawasaki KLX Nopol DK 6168 LT tersebut kemudian oleh saksi I Gede Suardana alias Gus De alias Doglas digadaikan kepada saksi RACHMAT HIDAYAT alias MAMAT seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I Nyoman Raka Sunaba dan I Gede Bayu Adnyana mengalami kerugian kurang lebih Rp 21.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada awalnya ketika ada laporan, saksi I DEWA GEDE PUTRAYASA bersama dengan I WAYAN PURNATA mendatangi TKP dan mendapati keterangan-keterangan saksi-saksi selanjutnya didapati informasi bahwa seorang pelaku bernama I GEDE SUARDANA alias GUSDE alias DOGLAS melakukan perbuatan serupa di Karangasem kemudian saksi menyelusuri hal tersebut kemudian mengembangkan terhadap yang bersangkutan yang akhirnya didapati pelaku lain yang bernama TERDAKWA ANAK yang tinggal di Banjar Sedana Mertha, Ubung dari keterangan tersebut saksi bersama dengan I DEWA GEDE PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASA melakukan penangkapan guna menguak keberadaan sepeda motor Kawasaki KLX DK 6168 LT dan setelah dilakukan interogasi didapati bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. RAHMAT HIDAYAT di Jalan Kusuma Bangsa yang akhirnya sepeda motor tersebut disita dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT guna proses selanjutnya ;

Berdasarkan keterangan Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang pencurian sepeda motor Kawasaki KLX memang benar adanya dan kejadiannya anak sudah tidak ingat hari dan tanggalnya dan kejadiannya pada bulan Desember 2015, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Banjar yang anak tidak tahu di wilayah Kecamatan Petang, Kabupaten Badung ;
- Bahwa sepeda motor yang anak ambil adalah Kawasaki KLX, nomor polisi anak tidak mengetahui karena sepeda motor tidak berisikan nomor polisi dan anak mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman anak yang bernama I GEDE SUARDANA alias GUSDE, asal dari Abang Karangasem ;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tidak menggunakan alat karena sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stangnya dan setelah anak mendapatkan sepeda motor, untuk menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa sebuah gunting ;
- Bahwa anak mengambil sepeda motor dengan cara ketika pulang dari Singaraja menjenguk anaknya BAYU, anak bersama dengan I Gede Suardana alias GUSDE melintasi Jalan Tabanan, selanjutnya terus ke timur dan akhirnya sampai di perempatan Pasar Sibanggede, mobil yang dikemudikan oleh I GEDE SUARDANA alias GUSDE belok ke arah kiri sampai akhirnya di daerah Petang anak melihat ada sebuah sepeda motor Kawasaki KLX diparkir di sebuah garase yang ada di pinggir jalan dan saat yang tersebut I Gede Suardana alias Gusde langsung menghentikan mobil yang dikemudikannya dan menyuruh anak untuk segera mengambil sepeda motor tersebut, karena posisi parkirnya menghadap ke dalam anak memundurkan sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anak dorong menuju arah Denpasar dan I Gede Suardana alias Gusde mengikuti dari arah belakang, sekira 300 meter anak berhenti dan mobil juga berhenti. Saat tersebut I Gede Suardana alias Gusde turun dari mobil sambil membawa sebuah gunting kecil dan anak memegang kabel kontak, kemudian I Gede Suardana alias Gusde langsung memotong kabel kontak tersebut, setelah terpotong I Gede Suardana alias Gusde menyambung kembali beberapa kabel yang sebelumnya dipotong, selanjutnya sepeda motor anak dorong kembali dan anak masukkan persenelingnya dan sepeda motor tersebut hidup yang kemudian anak kendari sampai dengan Denpasar (depan Circle K Ubung) ;

- Bahwa sepeda motor yang berhasil anak ambil di Petang dibawa oleh I Gede Suardana alias Gusde bersama dengan Bayu kepada orang yang bernama Rahmat di Jalan Bung Tomo X dan menurut keterangan Bayu sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor lainnya dijual kepada Rahmat dengan harga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX yang anak ambil tersebut anak tidak mendapatkan apa-apa atau anak tidak ada diberikan apa-apa karena menurut I Gede Suardana alias Gusde uang hasil menggadaikan sepeda motor yang anak ambil sudah habis digunakan untuk membenahi sepeda motor KLX hitam karena sebelumnya sepeda motor tersebut dipakai oleh I Gede Suardana alias Gusde dan mengalami kecelakaan ;
- Bahwa pada saat anak mengambil Kawasaki KLX di daerah Petang, anak melakukannya tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik atau orang yang menjaganya melainkan atas kemauan anak bersama dengan I Gede Suardana alias Gusde ;
- Bahwa anak bersedia mengambil sepeda motor sesuai keinginan I Gede Suardana alias Gusde dengan maksud sepeda motor anak yang digunakan sebagai jaminan di Rental ditebus oleh I Gede Suardana alias Gusde ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ; -----

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Ad.3. Unsur **sebagian atau seluruhnya milik orang lain** ; -----

Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti oleh Anak, akan tetapi cukup apabila Anak mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan milik Anak. -----

Sesuai dengan keterangan saksi I NYOMAN RAKA SUNABA, saksi I GEDE BAYU ADNYANA, saksi I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS , saksi RACHMAT HIDAYAT alias MAMAT, saksi I WAYAN PURNATA, saksi I DEWA GEDE PUTRAYASA serta didukung dengan keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol DK 6186 LT adalah milik saksi I NYOMAN RAKA SUNABA, saksi I GEDE BAYU ADNYANA dan sama sekali bukan milik anak. -----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** : -----

Unsur ini berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum, hal ini dapat dilihat dalam Hoge Raad masing-masing: HR 26 Maret 1906, HR 24 Februari 1913, HR 20 Juni 1944, HR 14 Februari 1938. -----

Berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN RAKA SUNABA, saksi I GEDE BAYU ADNYANA, saksi I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS , saksi RACHMAT HIDAYAT alias MAMAT, saksi I WAYAN PURNATA, saksi I DEWA GEDE PUTRAYASA yang dibenarkan oleh Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi I Nyoman Raka Sunaba dan I Gede Bayu Adnyana kehilangan: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol DK 6186 LT, nosin LX150CEP33796, Noka MH4LX150CBKP22386, warna hijau, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, STNK an. I Made Doni Arnawan alamat Jalan Subak Muncul No. 22 Celuk, Sukawati, Gianyar, terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di garase mobil rumah saksi di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang , Kabupaten Badung ;

- Bahwa sepeda motor tersebut ditaruh atau diparkir ditempat tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar jam 18.00 Wita ; ---
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang melihat dan saksi sudah biasa memarkir sepeda motor tersebut digarase dan sepeda motor tersebut tidak berisi kunci stang hanya kunci kontak (on/off) saja ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut berisi stiker/tulisan yang bertuliskan angka 17 pada sayap belakang kiri dan kanan ; -----
- Bahwa saksi I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS menerangkan bahwa yang telah mengambil motor Kawasaki KLX tersebut adalah Anak Mokhmad Junaedi bersama saksi, dimana yang mengawasi situasi serta saksi yang bertanggung jawab jika dipergoki oleh pemiliknya, bahwa sepeda motor Kawasaki KLX Nopol DK 6168 LT tersebut kemudian oleh saksi I Gede Suardana alias Gus De alias Doglas digadaikan kepada saksi RACHMAT HIDAYAT alias MAMAT seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I Nyoman Raka Sunaba dan I Gede Bayu Adnyana mengalami kerugian kurang lebih Rp 21.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada awalnya ketika ada laporan, saksi I DEWA GEDE PUTRAYASA bersama dengan I WAYAN PURNATA mendatangi TKP dan mendapati keterangan-keterangan saksi-saksi selanjutnya didapati informasi bahwa seorang pelaku bernama I GEDE SUARDANA alias GUSDE alias DOGLAS melakukan perbuatan serupa di Karangasem kemudian saksi menyelusuri hal tersebut kemudian mengembangkan terhadap yang bersangkutan yang akhirnya didapati pelaku lain yang bernama TERDAKWA ANAK yang tinggal di Banjar Sedana Mertha, Ubung dari keterangan tersebut saksi bersama dengan I DEWA GEDE PUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YASA melakukan penangkapan guna menguak keberadaan sepeda motor Kawasaki KLX DK 6168 LT dan setelah dilakukan interogasi didapati bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. RAHMAT HIDAYAT di Jalan Kusuma Bangsa yang akhirnya sepeda motor tersebut disita dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT guna proses selanjutnya ;

Berdasarkan keterangan Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang pencurian sepeda motor Kawasaki KLX memang benar adanya dan kejadiannya anak sudah tidak ingat hari dan tanggalnya dan kejadiannya pada bulan Desember 2015, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Banjar yang anak tidak tahu di wilayah Kecamatan Petang, Kabupaten Badung ;
- Bahwa sepeda motor yang anak ambil adalah Kawasaki KLX, nomor polisi anak tidak mengetahui karena sepeda motor tidak berisikan nomor polisi dan anak mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman anak yang bernama I GEDE SUARDANA alias GUSDE, asal dari Abang Karangasem ;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tidak menggunakan alat karena sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stangnya dan setelah anak mendapatkan sepeda motor, untuk menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa sebuah gunting ;
- Bahwa anak mengambil sepeda motor dengan cara ketika pulang dari Singaraja menjenguk anaknya BAYU, anak bersama dengan I Gede Suardana alias GUSDE melintasi Jalan Tabanan, selanjutnya terus ke timur dan akhirnya sampai di perempatan Pasar Sibanggede, mobil yang dikemudikan oleh I GEDE SUARDANA alias GUSDE belok ke arah kiri sampai akhirnya di daerah Petang anak melihat ada sebuah sepeda motor Kawasaki KLX diparkir di sebuah garase yang ada di pinggir jalan dan saat yang tersebut I Gede Suardana alias Gusde langsung menghentikan mobil yang dikemudikannya dan menyuruh anak untuk segera mengambil sepeda motor tersebut, karena posisi parkirnya menghadap ke dalam anak memundurkan sepeda motor tersebut



kemudian anak dorong menuju arah Denpasar dan I Gede Suardana alias Gusde mengikuti dari arah belakang, sekira 300 meter anak berhenti dan mobil juga berhenti. Saat tersebut I Gede Suardana alias Gusde turun dari mobil sambil membawa sebuah gunting kecil dan anak memegang kabel kontak, kemudian I Gede Suardana alias Gusde langsung memotong kabel kontak tersebut, setelah terpotong I Gede Suardana alias Gusde menyambung kembali beberapa kabel yang sebelumnya dipotong, selanjutnya sepeda motor anak dorong kembali dan anak masukkan persenelingnya dan sepeda motor tersebut hidup yang kemudian anak kendari sampai dengan Denpasar (depan Circle K Ubung) ;

- Bahwa sepeda motor yang berhasil anak ambil di Petang dibawa oleh I Gede Suardana alias Gusde bersama dengan Bayu kepada orang yang bernama Rahmat di Jalan Bung Tomo X dan menurut keterangan Bayu sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor lainnya dijual kepada Rahmat dengan harga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX yang anak ambil tersebut anak tidak mendapatkan apa-apa atau anak tidak ada diberikan apa-apa karena menurut I Gede Suardana alias Gusde uang hasil menggadaikan sepeda motor yang anak ambil sudah habis digunakan untuk membenahi sepeda motor KLX hitam karena sebelumnya sepeda motor tersebut dipakai oleh I Gede Suardana alias Gusde dan mengalami kecelakaan ;
- Bahwa pada saat anak mengambil Kawasaki KLX di daerah Petang, anak melakukannya tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik atau orang yang menjaganya melainkan atas kemauan anak bersama dengan I Gede Suardana alias Gusde ;
- Bahwa anak bersedia mengambil sepeda motor sesuai keinginan I Gede Suardana alias Gusde dengan maksud sepeda motor anak yang digunakan sebagai jaminan di Rental ditebus oleh I Gede Suardana alias Gusde ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Ad5. Unsur ” yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ” ; -----

Berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN RAKA SUNABA, saksi I GEDE BAYU ADNYANA, saksi I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS , saksi RACHMAT HIDAYAT alias MAMAT, saksi I WAYAN PURNATA, saksi I DEWA GEDE PUTRAYASA yang dibenarkan oleh Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi I Nyoman Raka Sunaba dan I Gede Bayu Adnyana kehilangan: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol DK 6186 LT, nosin LX150CEP33796, Noka MH4LX150CBKP22386, warna hijau, tahun 2011, STNK an. I Made Doni Arnawan alamat Jalan Subak Muncul No. 22 Celuk, Sukawati, Gianyar, terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di garase mobil rumah saksi di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang , Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut ditaruh atau diparkir ditempat tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar jam 18.00 Wita ; ----
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang melihat dan saksi sudah biasa memarkir sepeda motor tersebut digarase dan sepeda motor tersebut tidak berisi kunci stang hanya kunci kontak (on/off) saja ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut berisi stiker/tulisan yang bertuliskan angka 17 pada sayap belakang kiri dan kanan ; -----
- Bahwa saksi I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS menerangkan bahwa yang telah mengambil motor Kawasaki KLX tersebut adalah Anak Mokhmad Junaedi bersama saksi, dimana yang mengawasi situasi serta saksi yang bertanggung jawab jika dipergoki oleh pemiliknya, bahwa sepeda motor Kawasaki KLX Nopol DK 6168 LT tersebut kemudian oleh saksi I Gede Suardana alias Gus De alias Douglas digadaikan kepada



saksi RACHMAT HIDAYAT alias MAMAT seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I Nyoman Raka Sunaba dan I Gede Bayu Adnyana mengalami kerugian kurang lebih Rp 21.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada awalnya ketika ada laporan, saksi I DEWA GEDE PUTRAYASA bersama dengan I WAYAN PURNATA mendatangi TKP dan mendapati keterangan-keterangan saksi-saksi selanjutnya didapati informasi bahwa seorang pelaku bernama I GEDE SUARDANA alias GUSDE alias DOGLAS melakukan perbuatan serupa di Karangasem kemudian saksi menyelusuri hal tersebut kemudian mengembangkan terhadap yang bersangkutan yang akhirnya didapati pelaku lain yang bernama TERDAKWA ANAK yang tinggal di Banjar Sedana Mertha, Ubung dari keterangan tersebut saksi bersama dengan I DEWA GEDE PUTRA YASA melakukan penangkapan guna menguak keberadaan sepeda motor Kawasaki KLX DK 6168 LT dan setelah dilakukan interogasi didapati bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. RAHMAT HIDAYAT di Jalan Kusuma Bangsa yang akhirnya sepeda motor tersebut disita dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT guna proses selanjutnya ; -----

Berdasarkan keterangan Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa tentang pencurian sepeda motor Kawasaki KLX memang benar adanya dan kejadiannya anak sudah tidak ingat hari dan tanggalnya dan kejadiannya pada bulan Desember 2015, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Banjar yang anak tidak tahu di wilayah Kecamatan Petang, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa sepeda motor yang anak ambil adalah Kawasaki KLX, nomor polisi anak tidak mengetahui karena sepeda motor tidak berisikan nomor polisi dan anak mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman anak yang bernama I GEDE SUARDANA alias GUSDE, asal dari Abang Karangasem ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tidak menggunakan alat karena sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stangnya dan setelah anak mendapatkan sepeda motor, untuk menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa sebuah gunting ; -----
- Bahwa anak mengambil sepeda motor dengan cara ketika pulang dari Singaraja menjenguk anaknya BAYU, anak bersama dengan I Gede Suardana alias GUSDE melintasi Jalan Tabanan, selanjutnya terus ke timur dan akhirnya sampai di perempatan Pasar Sibanggede, mobil yang dikemudikan oleh I GEDE SUARDANA alias GUSDE belok ke arah kiri sampai akhirnya di daerah Petang anak melihat ada sebuah sepeda motor Kawasaki KLX diparkir di sebuah garase yang ada di pinggir jalan dan saat yang tersebut I Gede Suardana alias Gusde langsung menghentikan mobil yang dikemudikannya dan menyuruh anak untuk segera mengambil sepeda motor tersebut, karena posisi parkirnya menghadap ke dalam anak memundurkan sepeda motor tersebut kemudian anak dorong menuju arah Denpasar dan I Gede Suardana alias Gusde mengikuti dari arah belakang, sekira 300 meter anak berhenti dan mobil juga berhenti. Saat tersebut I Gede Suardana alias Gusde turun dari mobil sambil membawa sebuah gunting kecil dan anak memegang kabel kontak, kemudian I Gede Suardana alias Gusde langsung memotong kabel kontak tersebut, setelah terpotong I Gede Suardana alias Gusde menyambung kembali beberapa kabel yang sebelumnya dipotong, selanjutnya sepeda motor anak dorong kembali dan anak masukkan persnelingnya dan sepeda motor tersebut hidup yang kemudian anak kendara sampai dengan Denpasar (depan Circle K
Ubung) ; -----
- Bahwa sepeda motor yang berhasil anak ambil di Petang dibawa oleh I Gede Suardana alias Gusde bersama dengan Bayu kepada orang yang bernama Rahmat di Jalan Bung Tomo X dan menurut keterangan Bayu sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor lainnya dijual kepada Rahmat dengan harga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX yang anak ambil tersebut anak tidak mendapatkan apa-apa atau anak tidak ada diberikan apa-apa karena menurut I Gede Suardana alias Gusde uang hasil menggadaikan sepeda motor yang anak ambil sudah habis digunakan untuk membenahi sepeda motor KLX hitam karena sebelumnya sepeda motor tersebut dipakai oleh I Gede Suardana alias Gusde dan mengalami kecelakaan ; -----
- Bahwa pada saat anak mengambil Kawasaki KLX di daerah Petang, anak melakukannya tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik atau orang yang menjaganya melainkan atas kemauan anak bersama dengan I Gede Suardana alias Gusde ; -----
- Bahwa anak bersedia mengambil sepeda motor sesuai keinginan I Gede Suardana alias Gusde dengan maksud sepeda motor anak yang digunakan sebagai jaminan di Rental ditebus oleh I Gede Suardana alias Gusde ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Ad6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN RAKA SUNABA, saksi I GEDE BAYU ADNYANA, saksi I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS , saksi RACHMAT HIDAYAT alias MAMAT, saksi I WAYAN PURNATA, saksi I DEWA GEDE PUTRAYASA yang dibenarkan oleh Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi I Nyoman Raka Sunaba dan I Gede Bayu Adnyana kehilangan: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol DK 6186 LT, nosin LX150CEP33796, Noka MH4LX150CBKP22386, warna hijau, tahun 2011, STNK an. I Made Doni Arnawan alamat Jalan Subak Muncul No. 22 Celuk, Sukawati, Gianyar, terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di garase mobil rumah saksi di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang , Kabupaten Badung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut ditaruh atau diparkir ditempat tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar jam 18.00 Wita ; ----
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang melihat dan saksi sudah biasa memarkir sepeda motor tersebut digarase dan sepeda motor tersebut tidak berisi kunci stang hanya kunci kontak (on/off) saja ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut berisi stiker/tulisan yang bertuliskan angka 17 pada sayap belakang kiri dan kanan ; -----
- Bahwa saksi I GEDE SUARDANA alias GUS DE alias DOGLAS menerangkan bahwa yang telah mengambil motor Kawasaki KLX tersebut adalah Anak Mokhmad Junaedi bersama saksi, dimana yang mengawasi situasi serta saksi yang bertanggung jawab jika dipergoki oleh pemiliknya, bahwa sepeda motor Kawasaki KLX Nopol DK 6168 LT tersebut kemudian oleh saksi I Gede Suardana alias Gus De alias Doglas digadaikan kepada saksi RACHMAT HIDAYAT alias MAMAT seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I Nyoman Raka Sunaba dan I Gede Bayu Adnyana mengalami kerugian kurang lebih Rp 21.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada awalnya ketika ada laporan, saksi I DEWA GEDE PUTRAYASA bersama dengan I WAYAN PURNATA mendatangi TKP dan mendapati keterangan-keterangan saksi-saksi selanjutnya didapati informasi bahwa seorang pelaku bernama I GEDE SUARDANA alias GUSDE alias DOGLAS melakukan perbuatan serupa di Karangasem kemudian saksi menyelusuri hal tersebut kemudian mengembangkan terhadap yang bersangkutan yang akhirnya didapati pelaku lain yang bernama TERDAKWA ANAK yang tinggal di Banjar Sedana Mertha, Ubung dari keterangan tersebut saksi bersama dengan I DEWA GEDE PUTRA YASA melakukan penangkapan guna menguak keberadaan sepeda motor Kawasaki KLX DK 6168 LT dan setelah dilakukan interogasi didapati bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. RAHMAT HIDAYAT di Jalan Kusuma Bangsa yang akhirnya sepeda motor tersebut disita dari Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAT HIDAYAT guna proses selanjutnya ;

Berdasarkan keterangan Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa tentang pencurian sepeda motor Kawasaki KLX memang benar adanya dan kejadiannya anak sudah tidak ingat hari dan tanggalnya dan kejadiannya pada bulan Desember 2015, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Banjar yang anak tidak tahu di wilayah Kecamatan Petang, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa sepeda motor yang anak ambil adalah Kawasaki KLX, nomor polisi anak tidak mengetahui karena sepeda motor tidak berisikan nomor polisi dan anak mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman anak yang bernama I GEDE SUARDANA alias GUSDE, asal dari Abang Karangasem ; -----
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tidak menggunakan alat karena sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stangnya dan setelah anak mendapatkan sepeda motor, untuk menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa sebuah gunting ; -----
- Bahwa anak mengambil sepeda motor dengan cara ketika pulang dari Singaraja menjenguk anaknya BAYU, anak bersama dengan I Gede Suardana alias GUSDE melintasi Jalan Tabanan, selanjutnya terus ke timur dan akhirnya sampai di perempatan Pasar Sibanggede, mobil yang dikemudikan oleh I GEDE SUARDANA alias GUSDE belok ke arah kiri sampai akhirnya di daerah Petang anak melihat ada sebuah sepeda motor Kawasaki KLX diparkir di sebuah garase yang ada di pinggir jalan dan saat yang tersebut I Gede Suardana alias Gusde langsung menghentikan mobil yang dikemudikannya dan menyuruh anak untuk segera mengambil sepeda motor tersebut, karena posisi parkirnya menghadap ke dalam anak memundurkan sepeda motor tersebut kemudian anak dorong menuju arah Denpasar dan I Gede Suardana alias Gusde mengikuti dari arah belakang, sekira 300 meter anak berhenti dan mobil juga berhenti. Saat tersebut I Gede Suardana alias Gusde turun dari mobil sambil membawa sebuah gunting kecil dan anak



memegang kabel kontak, kemudian I Gede Suardana alias Gusde langsung memotong kabel kontak tersebut, setelah terpotong I Gede Suardana alias Gusde menyambung kembali beberapa kabel yang sebelumnya dipotong, selanjutnya sepeda motor anak dorong kembali dan anak masukkan persnelingnya dan sepeda motor tersebut hidup yang kemudian anak kendara sampai dengan Denpasar (depan Circle K Ubung) ;

- Bahwa sepeda motor yang berhasil anak ambil di Petang dibawa oleh I Gede Suardana alias Gusde bersama dengan Bayu kepada orang yang bernama Rahmat di Jalan Bung Tomo X dan menurut keterangan Bayu sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor lainnya dijual kepada Rahmat dengan harga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX yang anak ambil tersebut anak tidak mendapatkan apa-apa atau anak tidak ada diberikan apa-apa karena menurut I Gede Suardana alias Gusde uang hasil menggadaikan sepeda motor yang anak ambil sudah habis digunakan untuk membenahi sepeda motor KLX hitam karena sebelumnya sepeda motor tersebut dipakai oleh I Gede Suardana alias Gusde dan mengalami kecelakaan ; -----
- Bahwa pada saat anak mengambil Kawasaki KLX di daerah Petang, anak melakukannya tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik atau orang yang menjaganya melainkan atas kemauan anak bersama dengan I Gede Suardana alias Gusde ; -----
- Bahwa anak bersedia mengambil sepeda motor sesuai keinginan I Gede Suardana alias Gusde dengan maksud sepeda motor anak yang digunakan sebagai jaminan di Rental ditebus oleh I Gede Suardana alias Gusde ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUH Pidana; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX tahun 2011 dengan Nopol DK 6186 LT, nosin LX150CEP33796, Noka MH4LX150CBKP22386, warna hijau, STNK an. I Made Doni Arnawan dengan alamat Jalan Subak Muncul No. 2 Celuk, Gianyar dikembalikan kepada korban I NYOMAN RAKA SUNABA dan I GEDE BAYU ADNYANA selaku pemilik ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Anak merugikan korban I NYOMAN RAKA SUNABA dan I GEDE BAYU ADNYANA selaku pemilik barang
- 2 Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Anak bersikap sopan selama persidangan.
- 1 Anak mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- 1 Anak menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- 2 Anak belum sempat menikmati hasil perbuatannya

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 3,4 KUH Pidana Pasal 14 a KUHP UU anak dan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA ANAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan dalam penjara, kecuali jikalau kemudian jikalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menghukum anak sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX tahun 2011 dengan Nopol DK 6186 LT, nosin LX150CEP33796, Noka MH4LX150CBKP22386, warna hijau, STNK an. I Made Doni Arnawan dengan alamat Jalan Subak Muncul No. 2 Celuk, Gianyar dikembalikan kepada korban I NYOMAN RAKA SUNABA dan I GEDE BAYU ADNYANA selaku pemilik
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **SELASA** tanggal **02 AGUSTUS 2016** oleh **NI MADE PURNAMI, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, SH.MH** sebagai Penuntut Umum, **dihadapan TERDAKWA** serta didampingi oleh **I NENGAH ARSANA** Petugas BAPAS Denpasar dan **I GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE.SH** dari **LBH APIK Bali** Penasihat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH

NI MADE PURNAMI, SH.MH



CATATAN :

Dicatat disini bahwa **Terdakwa TERDAKWA ANAK dan Jaksa Penuntut Umum**, pada hari **SELASA tanggal 02 AGUSTUS 2016**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps tanggal 02 AGUSTUS 2016 ;

Panitera Pengganti,

I GUSTI AYU ARYATI.S. SH